

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE RETIRADA,
DECOMPOSIÇÃO, TRATAMENTO E
DESCARTE, FIRMADO ENTRE
ECOSUPPLY RECICLADORA DO
NORTE LTDA E ECOPNEU
RECICLADORA**

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

ECOPNEU RECICLADORA, pessoa jurídica/pessoa física de direito privado com sede em CAMPO GRANDE, Estado de MS, na RUA NRA1, nº 1 - Bairro TIRADENTES - CEP: 79044681, inscrita no CPF/CNPJ sob n.º 042.615.151-80 e Inscrição Estadual n.º 11457, neste ato representada por EZ, portador(a) do RG n.º 1786245 e CPF n.º 4261515180, doravante denominada CONTRATANTE e

ECOSUPPLY RECICLADORA DO NORTE LTDA, com sede no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, na Estrada Municipal Castanheira, S/N, Lote 01 Quadra 11, Bairro Lídia, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 62.463.190/0001-30 e Inscrição Estadual sob nº 14.145.716-3, doravante denominada CONTRATADA.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato a prestação dos serviços de;

A) Serviço de coleta, triagem e envio para co-processamento/tratamento de resíduos sólidos classe I e classe II, em especial: resíduos sólidos classe I e classe II conforme cadastro e caracterização fornecida pela CONTRATANTE

B) Fornecimento a título de comodato, sem custo adicional, de:

- 1 unidade(s) de TAMBOR 200LTS COM TAMPA - cor AZUL;
- 1 unidade(s) de TAMBOR 200LTS COM TAMPA - cor AZUL;
- 1 unidade(s) de TAMBOR 200LTS COM TAMPA - cor AZUL;

C) Transporte dos resíduos em caminhão licenciado para transporte de carga perigosa e com motorista habilitado com MOPP.

D) Destinação ambientalmente adequada de todos os resíduos coletados.

Parágrafo único – Caberá à CONTRATANTE providenciar às suas expensas, quando se fizer necessário, a caracterização dos resíduos de que trata esta Cláusula, através de análises completas executadas em entidades ou laboratórios de reconhecida capacidade técnica, conforme técnicas e métodos estabelecidos pela Norma Técnica, Legal ou Regulamentar pertinente, fornecendo, à CONTRATADA, cópia do laudo assinado por profissional competente.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cláusula 2ª. A CONTRATANTE deverá abster-se de transferir para os locais de coleta quaisquer dos itens enumerados na cláusula primeira originados de outros estabelecimentos geradores, ainda que da mesma empresa ou grupo econômico.

Parágrafo Primeiro – Para fins deste instrumento, consideram-se “geradores” as pessoas físicas ou jurídicas que, em decorrência de sua atividade, gerem óleos lubrificantes usados ou contaminados, resíduos oleosos, estopas, embalagens, filtros de óleo e EPI's contaminados com derivados de petróleo.

Parágrafo Segundo – Caso o CONTRATANTE/GERADOR opte pela operacionalização da emissão dos MTRs pela CONTRATADA, deverá cadastrá-la no SINIR com perfil e permissões necessárias, permanecendo com a CONTRATANTE as demais obrigações ambientais vinculadas à geração de resíduos e envio de declarações aos órgãos reguladores.

Cláusula 3ª. A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na Cláusula 16ª.

Cláusula 4ª. A CONTRATANTE deverá armazenar os itens discriminados na cláusula primeira em instalações adequadas devidamente licenciadas pelo órgão ambiental competente, em lugar acessível à coleta, utilizando os recipientes fornecidos a título de comodato pela CONTRATADA, de modo a não contaminar o meio ambiente.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 5ª. É dever da CONTRATADA observar todas as normas ambientais e técnicas pertinentes a execução dos serviços, dando plena e total garantia dos mesmos e responsabilizando-se isoladamente pela qualidade dos serviços prestados, devendo reparar ou refazer qualquer serviço que porventura for executado em desconformidade com as especificações, instruções e normas técnicas.

Cláusula 6ª. É dever da CONTRATADA estar devidamente autorizada pelo órgão regulador e licenciada pelo órgão ambiental competente para realizar as atividades objeto deste contrato.

Cláusula 7ª. A CONTRATADA deverá efetuar a coleta e destinação na periodicidade BIMESTRAL, em quantidade não superior a 150 kg de todo material a ser coletado (resíduos sólidos classe I e classe II conforme cadastro e caracterização fornecida pela CONTRATANTE), sendo que a eventual necessidade de coleta fora da periodicidade programada ou em quantidade superior

implicará no pagamento de taxa adicional, cujo valor será fixado de acordo com o serviço a ser executado.

Cláusula 8ª. A CONTRATADA se reserva ao direito de devolver à CONTRATANTE, sem ônus para a primeira, todo o resíduo recebido que não possa processá-lo em razão de impedimento legal ou por inviabilidade técnica ou econômica.

Cláusula 9ª. A CONTRATADA deverá manter em seu escritório de fábrica, um "livro de ocorrências" onde deverão ser escriturados todos os fatos que não se enquadrem como rotina.

Cláusula 10ª. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, por escrito ou por meio eletrônico, quaisquer ocorrências que impeçam o cumprimento das obrigações por ela aqui assumidas, indicando suas causas, ou efeitos e sugestões que devam ser tomadas.

Cláusula 11ª. As partes "de per si", se obrigam a obedecer as exigências, condições e determinações regulares do Órgão de Controle da Poluição Ambiental competente, responsabilizando-se, cada uma, isoladamente, pelas infrações que eventualmente cometerem.

Cláusula 12ª. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA disponibilizará os seguintes recursos:

A) 01 caminhão Baú ou Rollon devidamente certificado e licenciado para transporte de Produtos Perigosos (INMETRO), condutores habilitados e treinados (MOPP) e contrato com empresa de atendimento emergencial, além de seguro ambiental da carga transportada;

B) Mão de obra disponibilizada: Operadores habilitados e treinados (MOPP, NR-33, NR-35);

C) EPI's necessários para a realização dos serviços;

D) Documentação: Check-List e Certificado de Coleta de Resíduos.

DA COLETA E DO TRANSPORTE

Cláusula 13ª. A CONTRATADA irá realizar as coletas no período diurno, no estabelecimento da CONTRATANTE, não sendo executadas aos sábados, domingos e feriados. Caso o dia programado para coleta for feriado, a mesma será realizada no dia útil anterior ou posterior àquela data.

Cláusula 14ª. A CONTRATANTE se responsabilizará de acompanhar a coleta, a pesagem, e o preenchimento do manifesto, assinando e dando ciência de todos os resíduos que foram coletados.

Cláusula 15ª. Ocorrendo impossibilidade real da CONTRATADA na execução do serviço, esta deverá ser reprogramada e comunicada imediatamente à CONTRATANTE para a sua realização.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 16ª. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, mediante boleto bancário a título de remuneração pelos serviços avençados por este instrumento a importância de:

- R\$ 3.000,00 referente ao serviço na periodicidade BIMESTRAL.

- R\$ 1,10 por kg de material coletado excedente ao contratado, sendo que esse resíduo não faz parte da franquia mencionada na cláusula 7ª deste instrumento.

- R\$ 1,50 por kg de terra, serragem, graxa contaminados com derivados de petróleo, sendo que esse resíduo não faz parte da franquia mencionada na cláusula 7ª deste instrumento.

- R\$ 1,10 por litro de água, sendo que esse resíduo não faz parte da franquia mencionada na cláusula 7ª deste instrumento.

- R\$ 1,30 por unidade de lâmpada, sendo que esse resíduo não faz parte da franquia mencionada na cláusula 7ª deste instrumento.

Parágrafo Primeiro: O atraso no pagamento de toda e qualquer fatura obrigará a Contratante no pagamento do principal acrescido de multa contratual de 2% (dois por cento) após atraso, além de juros de 1,0% (um por cento) ao mês, sobre o total do débito.

I - O percentual estabelecido neste Parágrafo, a título de multa, poderá ser reavaliado em caso de alteração significativa da taxa de inflação mensal que se verifica nesta data.

II - Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

Parágrafo Segundo: A remuneração de que trata o "caput" desta Cláusula inclui o tratamento e a disposição final do efluente líquido e do resíduo sólido resultantes do processamento do resíduo de que trata a Cláusula Primeira deste Contrato, de modo a atender as exigências dos órgãos de meio ambiente competentes.

Parágrafo Terceiro: Eventuais tributos e contribuições de qualquer natureza que porventura venham a ser criadas ou elevadas serão objeto de repasse para os custos.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal Eletrônica atendendo determinação da legislação tributária e a remeterá para a CONTRATANTE no e-mail: CDR@ECOSUPPLYSERVICE.COM. A adoção de AntiSpam e demais meios eletrônicos que impeçam o recebimento do e-mail são de inteira responsabilidade da CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto: Se por algum motivo o boleto bancário não puder ser pago e a CONTRATADA autorizar o pagamento por depósito bancário, deverá ser acrescido o valor referente à baixa bancária de título.

Parágrafo Sexto: O valor da remuneração estabelecido no "caput" será reajustado automaticamente a cada 12 (doze) meses através da aplicação do índice IGP-M ou outro índice ou reajuste pertinente.

Cláusula 17ª. No que se refere a incidência do Imposto Sobre Serviços - ISS, a CONTRATANTE deverá observar rigorosamente os dispositivos legais que tratam da incidência e eventual retenção, sendo que a exigência ou retenção indevida do tributo implicará no repasse do valor para o preço do serviço.

Cláusula 18ª. No caso de descumprimento de qualquer das cláusulas deste instrumento, a parte que não cumpriu deverá pagar multa correspondente ao valor dos serviços nos últimos três meses anteriores a infração contratual, além de ensejar a rescisão contratual motivada.

Cláusula 19ª. O descumprimento de qualquer das cláusulas deste instrumento permite à parte lesada a rescisão contratual motivada, bastando para tanto a notificação da parte contrária, que produzirá efeitos imediatos.

DA RESCISÃO IMOTIVADA

Cláusula 20ª. Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Cláusula 21ª. Caso a CONTRATANTE já tenha realizado o pagamento pelo serviço, e mesmo assim, requisite a rescisão imotivada do presente contrato, terá o valor da quantia paga devolvido, deduzindo-se 10% de taxas administrativas e impostos recolhidos.

Cláusula 22ª. Caso seja a CONTRATADA quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados a CONTRATANTE, acrescido de 2% de taxas administrativas.

DO PRAZO

Cláusula 23ª. O presente contrato é por prazo indeterminado iniciando-se no momento e na data da assinatura do mesmo.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 24ª. Salvo com a expressa autorização da CONTRATANTE, não pode a CONTRATADA transferir ou subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.

Cláusula 25ª. A CONTRATADA emitirá o Certificado de Tratamento e Disposição final de Resíduos, no qual constará a quantidade tratada no período correspondente, sendo enviado ao cliente no prazo de 90 dias.

DO FORO

Cláusula 26ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de Sinop/MT.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Sinop-MT, 25 de setembro de 2026.

CONTRATADA
ECOSUPPLY RECICLADORA DO NORTE LTDA

CONTRATANTE
ECOPNEU RECICLADORA